

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5081120-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA FACULDADE DE IMPUGNAR OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PAGAMENTO EFETIVADO. FATO CONSUMADO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2024.

5081120-68.2024.4.02.5101

510014720799 .V5

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5081120-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social - contra decisão do 3ª Vara Federal de Duque de Caxias, que, nos autos do processo nº 5006867-97.2020.4.02.5118, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV em favor do autor, com base em cálculos da contadoria judicial não impugnados pelo INSS, após devida intimação.

Aduz a impetrante, em breve síntese, que *"não foi intimada para se manifestar acerca da RPV expedida, sendo certo que consta apenas a intimação da parte exequente. Além disso, somente foi concedido prazo de dez dias para manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e apenas um dia para impugnar da decisão de evento 94. Os referidos prazos não se mostram suficientes para análise do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, razão pela qual deve ser afastada a alegação de preclusão, sob pena de cerceamento de defesa."*

O Ministério Público Federal não identificou interesse público capaz de justificar sua intervenção (evento 10.1).

Sem manifestação pelo autor da ação principal.

VOTO

Em cognição sumária, concedi medida cautelar pelos seguintes fundamentos:

"(...) O mandado de segurança é tempestivo e cabível, uma vez que não há previsão de recurso na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Federais.

Pois bem. Observo que a decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos::

"O INSS no Evento 90 apresentou impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no Evento 80, porém de forma extemporânea.

*Conforme decisão de Evento 78, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria da SJRJ, a fim de que fosse produzido parecer técnico em relação ao correto valor de liquidação do autor, com a determinação de que com o retorno dos autos da Contadoria as partes possuiriam um prazo de 10 (dez) dias para manifestação, **sob pena de preclusão.***

Com o retorno dos autos da Contadoria, o INSS deixou transcorrer o prazo in albis, sem apresentar qualquer impugnação, apenas tendo se manifestado tardiamente no Evento 90, após mais de 10 dias do decurso do prazo concedido na decisão de Evento 78, já tendo inclusive ocorrido o cadastramento do requisitório para pagamento no Evento 86.

*Sendo assim, os cálculos e impugnações do INSS trazidos no Evento 90 **não** podem serem aceitos e analisados em razão da **preclusão**.*

Venham os autos para transmissão dos requisitórios cadastrado no Evento 86.

Fiquem cientes as partes de que os dados referentes ao Precatório/RPV para pagamento do valor devido, após o envio ao E. TRF da 2ª Região, ficam disponibilizados no site (www.trf2.jus.br), não havendo necessidade de comparecer novamente à Vara Federal.

Fica autorizada a Secretaria a emitir certidão na forma do Art. 49, §8º da Resolução CJF 822/2022, desde que requerido pela parte Exequente, e com a juntada de comprovante de recolhimento da competente GRU.

Suspenda-se o feito até o pagamento das requisições.

Com a efetivação do(s) depósito(s) solicitado(s), arquivem-se os autos com baixa."

Observo que as Requisições de Pequeno Valor/Precatórios objeto deste mandamus foram enviadas ao Eg. TRF-2ª Região, em 22/08/2024, nos termos da decisão acima referida, e o autos principais (5006867-97.2020.4.02.5118) encontram-se com baixa definitiva desde 29/09/2024.

Apesar de a decisão impugnada estar devidamente fundamenta, por medida de cautela, entendo que a liminar deva ser deferida até decisão definitiva.

*Diante do exposto, **DEFIRO** a liminar requerida, para determinar que o juízo impetrado adote as medidas necessárias à suspensão do pagamento dos RPV/Precatórios expedidos até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança pelo Colegiado desta 4ª Turma Recursal."*

Neste momento, em cognição exauriente, observo que os fatos processuais observaram a seguinte cronologia:

1. Trânsito em Julgado: 10 de outubro de 2023 (evento 49);
2. Remessa do processo para a Contadoria Judicial: 24 de junho de 2024 (evento 78.1; cálculos nos eventos 80.1, 80.2, 80.3)
3. Intimação do INSS para Manifestação sobre os Cálculos: 25 de junho de 2024 (evento 82);
4. Preclusão: 20 de julho de 2024 (evento 85);
5. Expedição da RPV: 24 de julho de 2024 (evento 86.1);
6. Intimação do INSS sobre a requisição: evento 88;
7. Impugnação do INSS à requisição: evento 90.1;
8. Decisão indeferindo a impugnação : evento 94.1;
9. Envio das requisições ao Tribunal Regional Federal da 2.ª Região: 22 de agosto de 2024 (eventos 100.1, 101.1 e 102.1);
10. Depósito em conta em nome dos beneficiários: 29 de setembro de 2024 (evento 107.1);
11. Baixa do processo: 30/09/2024 (evento 108).

O presente mandado de segurança foi impetrado em 10/10/2024, após a baixa do processo. Em face da decisão proferida em caráter liminar, o juízo impetrado adotou as providências cabíveis no sentido de verificar a possibilidade material de suspensão do pagamento (eventos 113.1 e 115.1), obtendo a informação de que os valores haviam sido levantados no dia 11/10/2024 (eventos 117.1 e 117.2).

Em face da cronologia acima, afirmo, em primeiro lugar, que a decisão impugnada não apresenta qualquer aspecto de ilegalidade, sendo certo que, de fato, o impetrante fora intimado a manifestar-se sobre os cálculos e ocorreu a preclusão dessa faculdade. Para além disso, há um fato consumado a impedir que qualquer vício relativo ao cumprimento de sentença seja resolvido pela via do mandado de segurança.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de **DENEGAR A SEGURANÇA**.

Sem honorários.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.